



PUTUSAN
Nomor 1892 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. PRASTIWI YUNI PAMUNGKAS,**
2. **BUDI HARYONO,**

keduanya bertempat tinggal di Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alam Dikorama, A.Md., S.H., Advokat pada *Law Office Of AB & Partners*, beralamat di Jalan Balirejo I, Nomor 09, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

RONY WIJAYA INDRA GUNAWAN, S.H., bertempat tinggal di Perumahan GD Kuning BB-18, Plumbon RT 029, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. H. Setyohardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat RM. Setyohardjo, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Parangtritis Km. 3,5, Perum Griya Perwita Regency, Kaveling Manaquin, Nomor 1, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Dan:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



1. **PT BANK MANDIRI, Tbk KANTOR CABANG SUDIRMAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 26, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta, diwakili oleh Dessy Wahyuni selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Cahyo Purnomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021;
2. **NOTARIS TRI WAHYUNI, S.H.**, beralamat di Jalan Imogiri Barat Km. 7, Bangunharjo Sewon, Bantul;
3. **NOTARIS DR. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.**, beralamat di Jalan Cipto, Nomor 23, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat terhadap Akta Subrogasi Nomor 17 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuni, S.H., (Turut Tergugat II);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang sah terhadap objek sengketa berupa:
 - 1 (satu) unit rumah di Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B Nomor 6, seluas 173 m² sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986/Kelurahan Banguntapan atas nama pemegang Hak PT Jayaland Sejahtera yang terletak di Dusun Kanoman, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah milik Pak Jirin,
- Sebelah timur : rumah milik Pak Kisno,
- Sebelah selatan : kebun tebu kas desa, Desa Kanoman,
- Sebelah barat : jalan kompleks perumahan;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil secara tanggung renteng sebesar:

Kerugian materiil sebesar Rp 570.000.000,00

Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 +

Total kerugian adalah sebesar Rp1.570.000.000,00

Terbilang: satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat yang datanya akan kami susulkan kemudian hari;

7. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau siapapun yang atas seijin Para Tergugat saat ini menempati dan menguasai objek sengketa baik secara formil maupun secara materiil untuk menyerahkan/ mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman bersih seperti semula sebelum dilaksanakan eksekusi;

8. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan;

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan *in casu* sampai dengan dipenuhinya kewajiban Para Tergugat;

11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscur libel* (tidak jelas dan kabur);
2. Penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan;
3. Tidak sama, tidak sinkronnya antara dalil gugatan dengan petitum;
4. Gugatan Penggugat diajukan tanpa dasar hukum (*onrechmatige of ongegrond*), mengada-ada serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
5. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6, dengan alas hak HGB Nomor 00986/Kelurahan Banguntapan seluas 173 m² dengan batas batas:
 - Utara : rumah Pak Jirin,
 - Timur : rumah Pak Kisno,
 - Selatan : kas Desa Kanoman,
 - Barat : jalan,adalah sah milik atas nama Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dengan telah dilakukannya pembayaran lunas kepada Tergugat Rekonvensi terhadap pembelian 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I yang melakukan proses pelunasan tanpa ijin pihak Penggugat Rekonvensi

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan peralihan jaminan milik Penggugat Rekonvensi pada tanggal pelaksanaannya tanpa dasar hukum telah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan tidak sah proses *buyback* dan Akta Subrogasi Nomor 17 tanggal 16 Januari 2021 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (PT Jaya Land sejahtera) dengan Turut Tergugat I Rekonvensi (PT Bank Mandiri Tbk.), karena bertentangan dengan Undang Undang Hak Tanggungan Pasal 16 berikut penjelasannya, serta salah mengenai objek yang dijadikan perjanjian dalam Akta Subrogasi yaitu SHGB Nomor 966;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Rekonvensi (PT Bank Mandiri, Tbk) menjual objek SHGB Nomor 965 yang sudah tidak berlaku karena sudah ada pemecahan, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perjanjian Kredit CLN.YOG/007/KPR/2014DEV/2013 tertanggal 10 Januari 2014, adalah perjanjian yang cacat hukum, dikarenakan SHGB 965 yang dijadikan objek perjanjian, sudah tidak ada, karena telah terjadi pemecahan, sehingga tidak dapat dilakukan AJB atas pembelian 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence Blok B Nomor 6;
8. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6, dengan alas hak HGB Nomor 00986/Kelurahan Banguntapan seluas 173 m² dengan batas batas:
 - Utara : rumah Pak Jirin,
 - Timur : rumah Pak Kisno,
 - Selatan : kas Desa Kanoman,
 - Barat : jalan;
9. Menyatakan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi yang tidak membuat akta jual beli karena kesalahan objek yang diperjanjikan di perjanjian dan akad kredit dan tidak membebaskan hak tanggungan terhadap objek jual beli adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp5.974.929.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btl., tanggal 14 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.293.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 69/PDT/2022/PT YYK., tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btl., tanggal 14 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat terhadap Akta Subrograsi Nomor 17 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuni, S.H., (Turut Tergugat II);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak yang sah terhadap objek sengketa berupa:
 - 1 (satu) unit rumah di Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6, seluas 173 m² sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00986/Kelurahan Banguntapan atas nama Pemegang Hak PT Jayaland Sejahtera yang terletak di Dusun Kanoman, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : rumah milik P. Jirin,
Sebelah timur : rumah milik P. Kisno,
Sebelah selatan : kebun tebu kas desa, Desa Kanoman,
Sebelah barat : Jalan Komplek Perumahan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang atas seijin Para Tergugat saat ini menempati dan menguasai objek sengketa baik secara formil maupun secara materiil untuk menyerahkan/mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, bersih seperti semula sebelum dilaksanakan eksekusi;
6. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt/2022/PT YYK., *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/sebelumnya Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 69/PDT/2022/PT YYK, tertanggal Kamis, 06 Oktober 2022;

Mengadili sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat I dan II Rekonvensi Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6, dengan alas hak HGB Nomor 00986/Kelurahan Banguntapan seluas 173 m² dengan batas-batas:
Utara : rumah Pak Jirin,
Timur : rumah Pak Kisno,
Selatan : kas Desa Kanoman,
Barat : Jalan,
adalah sah milik atas nama Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dengan telah dilakukannya pembayaran lunas kepada Tergugat Rekonvensi terhadap pembelian 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I yang melakukan proses pelunasan tanpa ijin pihak Penggugat Rekonvensi serta melakukan peralihan jaminan milik Penggugat Rekonvensi pada tanggal pelaksanaannya tanpa dasar hukum telah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah proses *buyback* dan Akta Subrogasi Nomor 17 tanggal 16 Januari 2021 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (PT Jaya Land Sejahtera) dengan Turut Tergugat I Rekonvensi (PT Bank Mandiri Tbk.), karena bertentangan dengan Undang Undang Hak Tanggungan Pasal 16 berikut penjelasannya, serta salah mengenai objek yang dijadikan perjanjian dalam Akta Subrogasi yaitu SHGB Nomor 966;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Rekonvensi (PT Bank Mandiri, Tbk) menjual objek SHGB Nomor 965 yang sudah tidak berlaku karena sudah ada pemecahan, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Perjanjian Kredit CLN.YOG/007/KPR/2014DEV/2013

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 10 Januari 2014, adalah perjanjian yang cacat hukum, dikarenakan SHGB 965 yang dijadikan objek perjanjian, sudah tidak ada, karena telah terjadi pemecahan, sehingga tidak dapat dilakukan AJB atas pembelian 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6;

8. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap 1 (satu) unit Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6, dengan alas hak HGB Nomor 00986/Kelurahan Banguntapan seluas 173 m² dengan batas-batas:

Utara : rumah Pak Jirin,
Timur : rumah Pak Kisno,
Selatan : kas Desa Kanoman,
Barat : jalan;

9. Menyatakan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi yang tidak membuat akta jual beli karena kesalahan objek yang diperjanjikan di perjanjian dan akad kredit dan tidak membebaskan hak tanggungan terhadap objek jual beli adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;

10. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp5.974.929.000 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2022 dan 21 November 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2022 dan 21 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Akta Subrogasi Nomor 17 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuni, S.H.;
- Bahwa antara Tergugat I dan persetujuan Tergugat II dengan Turut Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor CLN.YOG/0007/KPR/2014 Akta Nomor 02 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Sukanto, S.H., M.Hum., Notaris di Kabupaten Bantul, yang digunakan untuk pembelian rumah di Perumahan Ambarukmo Jaya Residence, Blok B, Nomor 6 seluas 173 m² Dusun Kanoman, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta dengan developer/pengembang adalah PT Jayaland Sejahtera dimana Sdr. Rony Wijaya Indra Gunawan (*in casu* Penggugat) bertindak sebagai Direktur Utama;
- Bahwa terbukti Tergugat I tidak menyelesaikan kewajiban kreditnya dengan lancar sebagaimana hutangnya dengan Turut Tergugat dimana Turut Tergugat I telah menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat melalui Surat Nomor MNR.RCR/CCR.SMG.24169/2019 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penegasan *Buyback* KPR Mandiri atas nama Prastiwi Yuni Pamungkas (*reminder* kedua);
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, Penggugat selaku pengembang objek sengketa *a quo* telah melakukan pelunasan/*buyback* terhadap fasilitas kredit atas nama Tergugat I pada Turut Tergugat I;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Pelunasan Prastiwi Yuni Pamungkas tanggal 18 Januari 2021, Penggugat telah menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00986/Banguntapan (ex SHGB Nomor 00965/Banguntapan atas nama PT Jayaland Sejahtera) dan Surat Keterangan Lunas Kredit Nomor RCO.SMG/YOG/Lunas.066/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditidaklanjuti dengan dibuatnya Akta Subrogasi Nomor 17 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Wahyuni, S.H., yang di dalamnya terdapat klausul yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk memindahkan hak pihak bank kepada developer apabila debitur cedera janji atau menunggak hutangnya;
- Bahwa terbukti Tergugat mempunyai utang/kredit kepada Turut Tergugat dan tidak melakukan pembayaran/mengangsur hutangnya meskipun pihak Turut Tergugat telah memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah pula memberi peluang keringanan kepada Tergugat namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan/syarat-syarat umum Prerjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri Pasal 14 ayat (2) dimana pihak PT Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengalihkan hak-haknya dalam perjanjian kredit tersebut kepada pihak ketiga dalam hal ini Penggugat sehingga subrogasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat adalah benar, dengan demikian maka Penggugat adalah pemegang hak yang sah terhadap objek sengketa tersebut dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melaawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. PRASTIWI YUNI PAMUNGKAS, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. PRASTIWI YUNI PAMUNGKAS** dan **2. BUDI HARYONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2023